

ARESIA Assurances

Conditions Générales — Prévoyance Invalidité

Réf. : CG-PREV-INV-2024 | Approuvé ACPR

Version 4.2 — Janvier 2024 — Document fictif à usage de démonstration

SOMMAIRE

TITRE I — Définitions et champ d'application	p.3
TITRE II — Garanties Incapacité Temporaire de Travail (ITT)	p.7
TITRE III — Garanties Invalidité Permanente Totale (IPT)	p.12
TITRE IV — Garanties Invalidité Permanente Partielle (IPP)	p.17
TITRE V — Garantie Décès Consécutif à Invalidité	p.22
TITRE VI — Exclusions et Limitations de Garantie	p.25
TITRE VII — Procédure de Déclaration de Sinistre	p.29
TITRE VIII — Résiliation et Suspension du Contrat	p.33
TITRE IX — Dispositions Fiscales et Sociales	p.36
TITRE X — Réclamations et Médiation	p.39

TITRE I — DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Article 1 — Définitions

Assuré : Toute personne physique désignée aux Conditions Particulières, âgée de 18 ans révolus et de moins de 65 ans à la date d'adhésion, exerçant une activité professionnelle déclarée sur le territoire de l'Espace Économique Européen.

Souscripteur : La personne morale ou physique qui conclut le contrat avec ARESIA Assurances et s'engage au paiement des cotisations.

Bénéficiaire : La personne désignée pour recevoir les prestations en cas de sinistre. À défaut de désignation expresse, il s'agit de l'assuré lui-même pour les garanties de son vivant, et de sa succession pour la garantie décès.

Incapacité Temporaire de Travail (ITT) : Impossibilité médicalement constatée et totale pour l'assuré d'exercer son activité professionnelle habituelle, résultant d'un accident ou d'une maladie, pour une durée continue supérieure à la franchise contractuelle.

Invalidité Permanente Totale (IPT) : État de l'assuré dont le taux d'invalidité fonctionnelle est supérieur ou égal à 66%, reconnu par le médecin conseil de l'assureur après consolidation, rendant impossible tout exercice d'une activité professionnelle rémunérée.

Invalidité Permanente Partielle (IPP) : État de l'assuré dont le taux d'invalidité fonctionnelle est compris entre 33% et 65% inclus, après consolidation et avis du médecin conseil.

Franchise : Délai exprimé en jours continus d'arrêt de travail à partir duquel l'assureur commence à verser les indemnités journalières. La franchise est non rachetable sauf mention contraire aux Conditions Particulières.

Sinistre : Tout événement (accident ou maladie) entraînant une incapacité ou une invalidité ouvrant droit aux garanties du présent contrat, survenu pendant la période de couverture.

Date de consolidation : Date à laquelle l'état de santé de l'assuré est considéré comme stabilisé et ne pouvant plus être amélioré par un traitement approprié, constatée par le médecin traitant et confirmée par le médecin conseil de l'assureur.

Article 2 — Champ d'application territorial

Le présent contrat couvre les sinistres survenus et les soins reçus dans l'ensemble des pays membres de l'Espace Économique Européen (EEE), ainsi qu'en Suisse. Pour les déplacements professionnels hors EEE d'une durée inférieure à 90 jours consécutifs, la garantie est maintenue sous réserve que l'activité exercée figure sur la liste des professions couvertes en Annexe 3.

Tout déplacement hors EEE supérieur à 90 jours doit faire l'objet d'une déclaration préalable à ARESIA Assurances. L'absence de déclaration entraîne la suspension de la garantie pour la durée du séjour non déclaré.

■ *Les expatriés fiscaux bénéficient d'un régime spécifique détaillé à l'Article 2.3 des présentes Conditions Générales.*

Article 3 — Conditions d'adhésion

Pour être éligible à l'adhésion, l'assuré doit remplir l'ensemble des conditions cumulatives suivantes :

- Être âgé de 18 ans révolus et de moins de 60 ans à la date d'effet de l'adhésion
- Exercer une activité professionnelle principale génératrice de revenus, déclarée aux organismes sociaux compétents
- Résider fiscalement en France métropolitaine ou dans les départements et régions d'outre-mer (DROM)
- Ne pas être en arrêt de travail ou en invalidité à la date de souscription
- Avoir complété et signé le questionnaire médical de santé (QMS) sans réserve, ou avec réserves acceptées par le service médical de l'assureur
- S'acquitter de la cotisation initiale dans les 30 jours suivant la date d'effet

■ **Toute fausse déclaration intentionnelle lors du questionnaire médical de santé entraîne la nullité du contrat conformément à l'Article L.113-8 du Code des assurances. Les primes versées restent acquises à l'assureur à titre de dommages et intérêts.**

TITRE II — GARANTIES INCAPACITÉ TEMPORAIRE DE TRAVAIL

Article 4 — Définition et déclenchement de la garantie ITT

La garantie Incapacité Temporaire de Travail est déclenchée lorsque l'assuré se trouve dans l'impossibilité totale, médicalement constatée, d'exercer son activité professionnelle habituelle, et ce de façon continue pendant une durée supérieure à la franchise choisie aux Conditions Particulières.

Article 4.1 — Franchise

La franchise applicable est celle définie aux Conditions Particulières parmi les options suivantes :

Option franchise	Délai carence (jours)	Impact cotisation
Franchise 15 jours	15 jours consécutifs	Cotisation de base × 1,00
Franchise 30 jours	30 jours consécutifs	Cotisation de base × 0,82
Franchise 60 jours	60 jours consécutifs	Cotisation de base × 0,64
Franchise 90 jours	90 jours consécutifs	Cotisation de base × 0,51

■ Article 4.1 — La franchise est calculée par sinistre et non par année civile. En cas de rechute survenant dans les 30 jours suivant la reprise d'activité, l'arrêt est considéré comme la continuité du sinistre initial et aucune nouvelle franchise ne s'applique.

Article 4.2 — Montant des indemnités journalières

L'indemnité journalière (IJ) est versée à terme échu, mensuellement. Son montant est déterminé aux Conditions Particulières en fonction du revenu professionnel déclaré et de l'option choisie, dans les limites suivantes :

Tranche de revenu annuel net	IJ maximale (Option Standard)	IJ maximale (Option Premium)
Jusqu'à 30 000 €	90 €/jour	120 €/jour
De 30 001 € à 60 000 €	150 €/jour	200 €/jour
De 60 001 € à 100 000 €	220 €/jour	295 €/jour
De 100 001 € à 150 000 €	310 €/jour	415 €/jour
Supérieur à 150 000 €	Sur devis médical	Sur devis médical

Le cumul des indemnités perçues au titre de ce contrat et des prestations versées par les régimes obligatoires ne peut excéder 100% du revenu net journalier habituel de l'assuré, calculé sur la base des 12 derniers mois précédant le sinistre.

Article 4.3 — Durée maximale d'indemnisation ITT

La durée maximale d'indemnisation au titre de la garantie ITT est de 1 095 jours (soit 3 ans) par sinistre et par assuré, tous sinistres confondus sur la durée du contrat.

Au-delà de cette durée, si l'assuré ne peut reprendre son activité professionnelle, le dossier est automatiquement orienté vers l'évaluation de la garantie Invalidité Permanente (Articles 5 à 7 des présentes).

Article 5 — Prise en charge des affections longue durée (ALD)

Les pathologies reconnues comme Affections de Longue Durée (ALD) par l'Assurance Maladie bénéficient d'un traitement spécifique. La liste des ALD prises en charge sans surprime est disponible en Annexe 1.

Pour les ALD non listées en Annexe 1, ou pour les affections psychiatriques, une surprime ou une exclusion spécifique peut être appliquée sur la base du questionnaire médical de santé, après avis du médecin conseil de l'assureur.

■ *Article 5.1 — Les affections psychiatriques (dépression, burn-out, troubles anxieux) sont couvertes sans limitation de durée spécifique pour les assurés ayant souscrit l'option Premium, sous réserve d'un suivi psychiatrique régulier attesté.*

TITRE III — GARANTIES INVALIDITÉ PERMANENTE TOTALE (IPT)

Article 6 — Conditions de reconnaissance de l'IPT

La garantie IPT est acquise lorsque le médecin conseil de l'assureur, après examen du dossier médical complet et, si nécessaire, expertise médicale contradictoire, reconnaît un taux d'invalidité fonctionnelle supérieur ou égal à 66%.

Article 6.1 — Procédure d'évaluation du taux d'invalidité

Étape 1 — L'assuré transmet le formulaire de déclaration d'invalidité complété et signé

Étape 2 — Transmission du rapport du médecin traitant et des spécialistes impliqués

Étape 3 — Examen du dossier par le médecin conseil de l'assureur dans un délai de 45 jours ouvrés

Étape 4 — Notification de la décision par lettre recommandée avec accusé de réception

Étape 5 — En cas de contestation : expertise médicale contradictoire selon l'Article 6.3

Article 6.2 — Barème d'évaluation

L'évaluation du taux d'invalidité est réalisée conformément au barème médical en vigueur, publié par le Comité Consultatif du Secteur Financier (CCSF) et adopté par ARESIA Assurances. Ce barème est disponible sur simple demande au service médical de l'assureur.

Taux d'invalidité fonctionnelle	Statut	Prestation
< 33%	Non couvert	Aucune prestation IPT/IPP
33% à 65%	IPP — Invalidité Permanente Partielle	Rente mensuelle IPP (voir Art. 8)
66% à 99%	IPT — Invalidité Permanente Totale	Rente mensuelle IPT (voir Art. 7)
100%	Invalide absolu	Rente IPT majorée + aide tierce personne

Article 7 — Montant de la rente invalidité IPT

En cas de reconnaissance de l'IPT, ARESIA Assurances verse à l'assuré une rente mensuelle viagère, dont le montant est déterminé aux Conditions Particulières et indexé annuellement sur l'indice des prix à la consommation (IPC) publié par l'INSEE.

Option souscrite	Rente mensuelle maximale	Revalorisation annuelle
Essentiel	1 500 €/mois	IPC — plafonnée à +3%/an
Confort	3 000 €/mois	IPC — plafonnée à +4%/an
Premium	6 000 €/mois	IPC — plafonnée à +5%/an
Dirigeant	10 000 €/mois	IPC sans plafond

■ **Article 7.2** — La rente est suspendue en cas de reprise d'une activité professionnelle dont les revenus annuels dépassent 30% du revenu pré-sinistre pendant plus de 6 mois consécutifs. L'assuré doit déclarer toute reprise d'activité dans les 30 jours sous peine de remboursement des indemnités indûment perçues.

TITRE VI — EXCLUSIONS ET LIMITATIONS DE GARANTIE

Article 12 — Exclusions générales applicables à toutes les garanties

Sont exclus de toutes les garanties du présent contrat, les sinistres ayant pour origine :

- Les faits volontaires de l'assuré, y compris les tentatives de suicide et automutilations
- La guerre civile ou étrangère, les actes de terrorisme (sauf garantie complémentaire optionnelle souscrite)
- Les catastrophes naturelles non reconnues par arrêté interministériel
- Les effets des radiations ionisantes ou de la radioactivité
- La pratique de sports dangereux tels que définis à l'Annexe 2 (parachutisme, base jump, sports de combat professionnels, etc.), sauf option "Sports Extrêmes" souscrite
- La conduite en état d'ivresse (alcoolémie > 0,8 g/l) ou sous l'emprise de stupéfiants non prescrits
- L'exercice d'une profession non déclarée ou différente de celle mentionnée aux Conditions Particulières

Article 13 — Exclusions spécifiques à la garantie ITT

- Les maternités et complications de grossesse (sauf souscription avant conception et option Maternité activée)
- Les soins de confort ou d'esthétique non prescrits par un médecin pour raison thérapeutique
- Les arrêts de travail prescrits pendant les 12 premiers mois du contrat pour une affection préexistante non déclarée
- Les rechutes consécutives à une affection exclue lors de la souscription, même si survenant après la levée de l'exclusion temporaire

■ *Article 13.5 — Les pathologies psychiatriques et le burn-out sont couverts sans exclusion temporaire pour les adhérents ayant fourni un questionnaire médical de santé favorable et souscrit avant toute prescription médicale liée à ces pathologies.*

TITRE VII — PROCÉDURE DE DÉCLARATION DE SINISTRE

Article 15 — Délais et modalités de déclaration

L'assuré ou son représentant légal doit déclarer le sinistre à ARESIA Assurances dans les délais suivants :

Type de sinistre	Délai de déclaration	Sanction en cas de retard
ITT (maladie)	15 jours après expiration de la franchise	Déchéance des indemnités pour la période de retard, sauf cas de force majeure
ITT (accident)	5 jours ouvrés après le fait générateur	Déchéance partielle proportionnelle au retard
IPT / IPP	30 jours après notification médicale	Suspension du traitement du dossier jusqu'à réception
Décès	30 jours après le décès	Pas de déchéance mais intérêts de retard

Article 16 — Pièces justificatives à fournir

Le dossier de déclaration de sinistre doit impérativement comprendre :

- Le formulaire de déclaration de sinistre dûment complété et signé (disponible sur l'espace assuré en ligne)
- Un certificat médical initial établi par le médecin traitant, précisant le diagnostic et la durée prévisionnelle d'arrêt
- Une copie de la prescription d'arrêt de travail ou du certificat d'hospitalisation
- Un justificatif de revenus professionnels (avis d'imposition, bulletins de salaire des 3 derniers mois ou bilans des 2 dernières années pour les TNS)
- Un relevé d'identité bancaire (RIB) à jour
- Pour les arrêts de plus de 90 jours : certificats médicaux de prolongation mensuels

TITRE IX — DISPOSITIONS FISCALES ET SOCIALES

Article 20 — Traitement fiscal des cotisations

Le traitement fiscal des cotisations dépend du statut de l'assuré et du mode de souscription :

Statut assuré	Cotisations	Prestations reçues
Salarié — contrat collectif obligatoire	Déductibles des revenus imposables dans la limite de 7% du PASS	Imposables comme revenus de remplacement
Salarié — contrat individuel	Non déductibles (cotisées sur revenus après impôt)	Exonérées d'impôt sur le revenu
Travailleur Non Salarié (TNS)	Déductibles sous plafond Madelin (voir barème Madelin annuel)	Imposables comme revenus de remplacement
Gérant majoritaire	Déductibles partiellement selon statut	Régime TNS applicable

■ **Article 20.3 — Les règles fiscales applicables sont susceptibles d'évoluer. ARESIA Assurances recommande de consulter un expert-comptable ou un conseiller fiscal pour toute question relative au traitement fiscal de ce contrat. Les informations ci-dessus sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas un conseil fiscal.**

Article 21 — Régime social des prestations

Les indemnités journalières versées au titre de la garantie ITT sont soumises aux cotisations sociales selon les règles applicables aux revenus de remplacement, conformément aux dispositions du Code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement. L'assureur établit une attestation fiscale annuelle récapitulant les sommes versées, transmise avant le 31 janvier de l'année suivante.

TITRE X — RÉCLAMATIONS ET MÉDIATION

Article 22 — Procédure de réclamation

Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution du contrat doit d'abord être soumis au Service Réclamations d'ARESIA Assurances, par courrier recommandé ou via l'espace assuré en ligne.

ARESIA Assurances s'engage à accuser réception de la réclamation dans un délai de 10 jours ouvrés et à apporter une réponse définitive dans un délai de 60 jours ouvrés.

Article 23 — Médiation

En cas de désaccord persistant après épuisement de la procédure interne de réclamation, l'assuré peut saisir gratuitement le Médiateur de l'Assurance :

Médiateur de l'Assurance — TSA 50110 — 75441 Paris Cedex 09 | www.mediation-assurance.org